

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רון כץ

פ/25/6616

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – קיצור משך זמן לביטול שעבוד), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 9א בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, בסעיף 9א(א), במקום "או משכון רשום" יבוא "משכון רשום, הערת אזהרה או כל סוג אחר של שעבוד שקבע הנגיד בצו", במקום "30 ימים" יבוא "3 ימי עסקים" ובמקום הסיפה החל במילים "היה התאגיד הבנקאי בנק למשכנתאות" יבוא "היה השעבוד שעבוד אחר, ימציא התאגיד הבנקאי ללקוח, באופן דיגיטלי או פיזי לפי בקשת הלקוח, את המסמכים הדרושים לביטול השעבוד תוך 3 ימי עסקים".

דברי הסבר

בעת שאדם נוטל הלוואה לדיור הוא משעבד את הנכס ובהתאם לכך נרשמת משכנתה על הנכס. לאחר שהוא פורע את החוב יש חשיבות רבה שהמשכנתה תוסר מהנכס במהירות. הסרה מהירה של המשכנתה נדרשת כדי לאפשר לבעל הנכס להשלים במהירות וביעילות עסקה בנכס, וזאת בפרט כאשר מדובר במיחזור משכנתה – כלומר תהליך בו הלווה פורע הלוואה קיימת שכנגדה נרשמה משכנתה, ומחליף אותה בהלוואה חדשה שכנגדה נרשמת משכנתה חדשה בריבית נמוכה יותר או בתמהיל נוח יותר. עיכובים בהסרת המשכנתה פוגעים בתחרות בין הבנקים ומגדילים את נטל העלויות על נוטלי המשכנתאות. בין היתר, עיכוב בהסרת משכנתה קיימת גורם לא פעם לכך שהמלווה החדש מעלה את הריבית על ההלוואה החדשה.

לפיכך נחקק בשנת 1994 סעיף 9א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981, אשר קצב לבנקים זמן מקסימלי לביצוע הסרת שעבודים ומשכנתאות. הזמן נקצב בהתאם לזמן שנדרש בשנת 1994 לביצוע התהליך : 30 ימים כאשר מדובר בבנק ו-60 ימים כאשר מדובר בבנק למשכנתאות.

מאז חוקק הסעיף בשנת 1994 השתנה לבלי הכר תהליך הסרת משכנתה. הוא נעשה כיום בדיווח מקוון באינטרנט, וניתן להשלמה באופן כמעט מיידי. בפועל הבנקים נוטים לנצל את מלוא הימים העומדים לרשותם לפי החוק לשם ביטול המשכנתה. הם ממשיכים להחזיק את הנכס והלקוח "משועבדים" למרות שקיבלו כבר את מלוא סכום ההלוואה.

¹ ס"ח התשמ"א, בעמ' 258.

כיום, בעידן התקשורת המקוונת מול הרשויות, אין עוד הצדקה להקציב לבנקים פרק זמן ארוך של עד 60 ימים להסרת משכנתה, ומן הראוי להפחית את התקופה שעומדת לרשות הבנקים לשם הסרת שעבודים לימי עסקים בודדים.

הוראות ניהול בנקאי תקין כבר מסדירות את המועד בו מחייב התאגיד הבנקאי להנפיק ללווה "אישור על סילוק הלוואה", קרי המועד בו אין עוד מחלוקת כי ההלוואה נפרעה. מקום בו השעבוד הוא משכנתה, משכון רשום, הערת אזהרה וכדומה, והסרתם מתבקשת לאחר שנפרעה הלוואה ונופק אישור על סילוק הלוואה מאת התאגיד הבנקאי, די בשלושה ימי עסקים לשיגור הודעה להסרת המשכנתה לגורמים הרלוונטיים אצלם נרשם השעבוד. מקום בו מדובר בשעבוד מסוג אחר, מוצע כי התאגיד ימציא ללקוח את כל המסמכים הדרושים למחיקת השעבוד – ואף זאת תוך שלושה ימי עסקים לכל היותר. לפיכך, מטרתה של הצעת החוק היא להתאים את מגבלת הזמן בה התאגיד הבנקאי ימחק את רישום השעבוד לזמן הנדרש לביצוע תהליך זה כיום, בהתחשב בכך שמדובר בביצוע פעולה מקוונת פשוטה שאין סיבה שתארך מעל שלושה ימי עסקים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני (פ/966/25) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/2074/25).

הצעת החוק זהה לפ/2074/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ו (09.03.2026)